

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5010758-07.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: THALIA DOS SANTOS CONSTANTINO
RECORRIDO: CAMILA DOS SANTOS CONSTANTINO DOS SANTOS

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR -SÍNDROME DE DELEÇÃO NO BRAÇO LONGO DO CROMOSSOMO 13, MICROCEFALIA E OUTRAS COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS, INCLUÍDO INCAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO POR VIA ORAL, SENDO NUTRIDA EXCLUSIVAMENTE VIA GASTROSTOMIA - DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA ANTE A PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - **TEMA 793 DO STF** - AGRAVO DA UNIÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA TUTELA AO MUNICÍPIO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO para da UNIAO manter deferimento da tutela requerida pela União, no que tange ao cumprimento da medida pelo Município nos termos do evento 3, DESPADEC1. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5010758-07.2025.4.02.5101

510015662564 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5010758-07.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: THALIA DOS SANTOS CONSTANTINO
RECORRIDO: CAMILA DOS SANTOS CONSTANTINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União contra decisão do juízo de origem que deferiu tutela provisória para *"determinar aos réus que, dentro de suas esferas de competências administrativas, forneçam à parte Autora o insumo NUTRIÇÃO ENTERAL (PEPTAMEN JR®), conforme laudo firmado pela Dra. Ana Maria Castello Branco (CRM 5273271-0) no Evento 1 Anexo 2 Fl. 16, confirmado pelo NAT, consoante o parecer juntado no Evento 6, à vista do real estado de saúde do requerente, sem olvidar da necessidade de eficiência do tratamento e seus custos, sob responsabilidade penal, civil e administrativa dos responsáveis, na forma da lei."*

A decisão de 1ª instancia foi mantida por atender aos parâmetros fixados pelas instâncias superiores.

Transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analisando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

No caso, a urgência salta aos olhos pois trata-se de criança que só se alimenta por via gastrostomia e outras formas de dieta já foram tentadas sem sucesso, com perda de peso e outras consequências negativas. **O autor é atendido em hospital federal no setor de pediatria alérgica que atesta a necessidade da fórmula alimentar.** Embora não fornecida em âmbito estadual ou federal, **fórmulas alimentares especiais são fornecidos em âmbito Municipal por meio do programa PRODIAPE para o caso de alergias** e outras hipóteses. Portanto, **fórmulas alimentares são fornecidas pelo SUS no âmbito do Município.** O autor anexa laudo fundamentado sobre sua necessidade, atestando a probabilidade do direito. A urgência decorre da idade da parte autora, criança, que só se alimenta por gastrostomia.

Ademais, por aplicação por analogia por semelhança, a PORTARIA Nº 67, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018, a partir de parecer favorável da CONITEC, tornou pública a decisão de incorporar as fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de Vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Portanto, a urgência da medida e a probabilidade restaram demonstradas de forma favorável à parte recorrida.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO** para da UNIAO manter deferimento da tutela requerida pela União, no que tange ao cumprimento da medida pelo Município nos termos do **evento 3, DESPADEC1**. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11º do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.